

1524590-93.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... a respeito de uma tentativa de roubo, próximo de onde estavam. No local dos fatos, encontraram a vítima lutando com o réu. A vítima informou que sofreu uma tentativa de roubo por dois indivíduos, numa moto, sendo que o réu estava na garupa. Acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente.

Observo que os depoimentos da vítima e dos policiais são coerentes e lógicos entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524590-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524590-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO SOARES DA SILVA FILHO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RICARDO SOARES DA SILVA FILHO, como incurso nas sanções impostas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que, no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 19h30min, na Av. Águia de Haia, altura do numeral 3311, Ponte Rasa, nesta cidade e Comarca, Ricardo Soares da Silva Filho, qualificado à fl. 14 e fotografado à fl. 20, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma de fogo e mediante o emprego de violência física, a motocicleta "Yamaha/MT03 Abs", placas CDR7F031, avaliada em R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais - cf. auto de avaliação de fl. 11), pertencente à vítima Thiago de Souza Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas, o denunciado e seu comparsa não identificado, ambos a bordo de uma motocicleta, placas não identificadas, abordaram a vítima que conduzia sua motocicleta "Yamaha/MT03 Abs", placas CDR7F031, pela via pública, e mediante grave ameaça de morte e portando arma de fogo, exigiram a entrega da motocicleta.

Na sequência, após o denunciado empurrá-la violentamente, desequilibrando-a da motocicleta, a vítima evadiu-se correndo, contudo, ao visualizar o denunciado no solo tentando levantar a sua motocicleta, retornou ao local tentando impedir a subtração, momento em que foi agredida pelo denunciado e seu comparsa com socos e chutes.

Neste ínterim, a vítima conseguiu imobilizar o denunciado, momento em que uma transeunte passou a agredi-lo.

Ato contínuo, Policiais Militares estavam na base do 39º BPMM, cerca de 50 metros dos fatos, quando foram acionados por populares declinando sobre a tentativa de roubo e dirigiram-se ao local.

Com a aproximação policial, o comparsa do denunciado evadiu-se a bordo da motocicleta instrumento do crime, sem ser identificado e em poder da arma de fogo, contudo os Policiais lograram êxito em deter o denunciado.

Submetido a reconhecimento pessoal no DP, o denunciado foi reconhecido pela vítima como um dos autores da tentativa de roubo sofrida, individualizando sua conduta (fls. 09/10).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 41/44).

Em 07/11/2022, foi recebida a denúncia (fls.71/72).

Réu citado (fls.100). Defesa prévia apresentada (fls.91/94).

Audiência. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.11), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A vítima, Thiago de Souza, em juízo, reconheceu o réu. Em relação aos fatos, disse que estava voltando para sua casa (de moto), quando outra moto encostou com um condutor e o réu na garupa. Ato contínuo, o réu tentou derruba-lo de sua moto, no entanto, não logrando êxito. Na sequência, o réu partiu para cima dele - o comparsa mantendo-se na moto - dando socos, chutes, persistindo o intento de subtrair sua moto. Relatou que o réu ficou o ameaçando de morte, com o emprego de arma de fogo. Na sequência, a polícia se dirigiu ao local, através de informação de popular e logrou êxito em deter o réu, em flagrante. Informou que o comparsa do réu conseguiu fugir, levando a arma.

O policial, Jose Antonio, em juízo, disse que estava com seu parceiro, na base do batalhão, a 50m do local dos fatos, quando foram solicitados por populares, a respeito de tentativa de roubo. Deslocaram-se ao local e encontraram o réu com a vítima, rolando pelo chão. Levaram ambos (réu e vítima) ao distrito policial. Na delegacia, a vítima informou que: o réu era quem estava na garupa e utilizou a arma de fogo; o comparsa era quem pilotava a moto. O comparsa fugiu, com a chegada da polícia. Acrescentou que o réu confessou, informalmente, o crime e que não conhecia o réu, anteriormente.

O policial, Vinicius França, em juízo, disse que foram (ele e seu parceiro) solicitados por transeuntes a respeito de uma tentativa de roubo, próximo de onde estavam. No local dos fatos, encontraram a vítima lutando com o réu. A vítima informou que sofreu uma tentativa de roubo por dois indivíduos, numa moto, sendo que o réu estava na garupa. Acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente.

Observo que os depoimentos da vítima e dos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas acerca do roubo, na modalidade tentada, perpetrado pelo réu.

Além disso, não há lastro a que se diga que os policiais teriam interesse ou estariam empenhados numa condenação injusta contra os réus.

Nesse sentido, o E.STF:

“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518-5, Rel. Celso de

Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

O réu, Ricardo Soares, no interrogatório, disse, em autodefesa inverossímil e sem lastro probatório, que: estava indo para o aniversário da amiga da sua mãe, Tatiana, em Guarulhos; pediu carona para seu amigo, Gustavo. Não sabe onde Gustavo mora. Estava na moto, com Gustavo, indo para a festa, quando ele resolveu abordar a vítima, para praticar o roubo, sem seu consentimento. A vítima foi na direção do réu e começou agredi-lo. Não conhecia os policiais anteriormente, mas alega que eles o agrediram e o ameaçaram, chegando a quebrar sua lente dental. Os policiais não teriam levado diretamente ao Distrito Policial, forjando a acusação, sob o pretexto das eleições.

Está-se diante de autodefesa dissociada da prova processual, carecendo, assim, de lastro probatório: o réu, no afã de se ver livre da sua responsabilidade penal, apresentou versão inverossímil.

Nesse sentido, ressalto que a suposta agressão policial relatada pelo réu, não foi comprovada pelo laudo de fls. 58/59 (lesões de natureza leve).

De outra banda, comprovado que o réu, previamente ajustado e com desígnios em comum, abordou a vítima, visando à subtração de sua moto, sendo incontroverso o concurso de agentes. Por óbvio que a multiplicidade de roubadores é fator facilitador do crime e de seu êxito (art. 157, §2º, II, CP).

Inobstante a ausência de apreensão, comprovado o emprego da arma de fogo. Como é cediço, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima merece especial relevância, bastando a expressão do temor sentido por sua vida, ante o emprego daquela (art. 157, §2º-A, I, CP).

Por fim, observo que ante a pronta intervenção dos policiais, que foram solicitados por populares, o réu foi preso em flagrante e o crime não se consumou, sendo de rigor, o reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP).

É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de roubo (art. 157, caput, CP) possui pena inicial de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, considero o concurso de agentes como circunstância judicial negativa, motivo pelo qual, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal: 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, pena intermediária, ainda, no mínimo legal.

Na terceira fase, comprovado o emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3: 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Ainda nessa fase, considerando o iter criminis percorrido, observo que a execução do crime não estava no seu início, como também, longe da consumação. Dessa forma, reconhecida a tentativa, fixo a diminuição na metade: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como a violência inerente ao crime perpetrado, fixo o regime de reclusão fechado.

No mesmo diapasão e considerando que a soltura do réu, traria desassossego à sociedade, indefiro a resposta a eventual recurso, em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno RICARDO SOARES DA SILVA FILHO como incurso nas sanções impostas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime fechado, e a 10 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.